

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/681

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון במועמדות חבר כנסת או שר למשרת שופט), התשפ"ג–
2022

- הוספת סעיף 2ב 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, אחרי סעיף 2א יבוא:
- 2ב. לא יתמנה לשופט מי שניהן כחבר הכנסת או כחבר
למינוי שופט הממשלה במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת
מועמדותו לכהונת שופט."

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא לבסס את עיקרון הפרדת הרשויות באמצעות קביעת חובת "צינון" משמעותית למי שממלא תפקיד נבחר ברשות המחוקקת או מכהן בתפקיד ברשות המבצעת בטרם יתמנה לכהונה בבית המשפט.

דוח הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, בראשות נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, המליץ כי: "אין למנות יועץ משפטי המעורב אותה שעה בפעילות פוליטית מן הסוג שנדון בחוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט–1959, ולא יתמנה פעיל לשעבר כאמור, אם טרם חלפה תקופת צינון של שלוש שנים מאז שפסק מפעילותו." (הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו דוח הוועדה 61 (1998)).

כיום, אין הוראה בחוק הקובעת כי על שר או חבר כנסת לעבור תקופת צינון לפני מינוי למשרת שופט. מצב זה אינו סביר.

תקופת צינון של עשר שנים לחבר כנסת או שר המבקשים להתמנות לשופט הינה תקופה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

קידום הצעת החוק יתרום לאמון הציבור במערכת המשפט ובמערכת הפוליטית גם יחד. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/987).

הצעת החוק זוהי לפ/24/987 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.